

دستورالعمل اجرایی ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بانگرینگ))

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- وزارت: وزارت نفت

۲- فروشنده سوخت دریایی: شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت یا سایر شرکت های تایید شده از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت.

۳- شرکت سوخت رسان: شرکت دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی که هر یک از فعالیت های تأمین، ذخیره سازی، انتقال، تحویل و خرده فروشی سوخت دریایی را به وسیله شناورهای سوخت رسان و یا خطوط انتقال سوخت انجام می دهد.

۴- سوخت دریایی: سوخت هایی از قبیل نفت کوره، نفت گاز یا هر نوع سوخت دریایی استاندارد مورد تأیید سازمان بین المللی دریانوردی که به عنوان سوخت مصرفی انواع شناورها اعلام شده است.

۵- سامانه ثبت معاملات برخط: سامانه ثبت اطلاعات فروش، تحویل و برداشت سوخت، متصل به وزارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آدرس oil169.ir.

۶- برگه تحویل سوخت (BDN): سند رسمی حاوی مشخصات کمی و کیفی سوخت تحویلی به انضمام اسناد مرتبط با ملیت کشتی مربوطه توسط شرکت سوخت رسان به شناورها و کشتی ها که به تأیید نمایندگان طرفین می رسد.

۷- آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۴/ت/۶۳۶۱۲ هـ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ هیئت وزیران.

۸- کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار معاونت برنامه ریزی وزارت و مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران.

ماده ۲- اشخاص حقوقی زیر با تأیید معاونت برنامه ریزی وزارت مجاز به عرضه سوخت دریایی به شرکت های سوخت رسان صرفاً از طریق بورس انرژی، با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۵) و مطابق ضوابط این دستورالعمل هستند:

(۱) شرکت ملی نفت ایران از طریق مدیریت امور بین الملل یا سایر شرکت های تابعه وزارت.

(۲) شرکت های دارای واحد گوگرد زدایی سوخت دریایی موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی.

(۳) شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی مشروط به رعایت استانداردهای سوخت دریایی اعلامی وزارت.

تبصره - واردات سوخت دریایی توسط شرکت‌های سوخت‌رسان موضوع ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی برای عملیات سوخت‌رسانی دریایی خود، مشمول الزام به عرضه در بورس انرژی نمی‌باشند.

ماده ۳- نحوه قیمت‌گذاری سوخت دریایی برای عرضه شرکت‌های تابعه وزارت نفت در بورس انرژی به شرح زیر است:

قیمت پایه عرضه هر تن نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس مطابق فرمول زیر تعیین و به بورس انرژی اعلام می‌گردد.

$$P \mp \alpha = \text{قیمت پایه برای عرضه در خلیج فارس}$$

$$P \mp \alpha = (P \times 0.9) = \text{قیمت پایه برای عرضه در دریای خزر}$$

P = میانگین قیمت نفت کوره ۱۸۰ سانتی استوکس فوب خلیج فارس (CST Persian Gulf ۱۸۰ Fuel Oil) براساس نشریه پلتس برای سوخت‌رسانی در خلیج فارس و دریای عمان (برای عرضه در دریای خزر براساس نشریه آرگوس).

α : میزان پرمیوم یا دیسکانت نسبت به شاخص قیمت (P) که طی آخرین هفته قبل از هر ماه توسط کارگروه براساس قیمت محموله‌های صادراتی نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌گردد و مبنای تعیین قیمت پایه اولین عرضه در ماه بعد می‌باشد. این متغیر (α) در هریک از عرضه‌های بعدی در آن ماه بر اساس پرمیوم یا دیسکانت آخرین قیمت کشف شده در بورس انرژی محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- در صورت عدم معامله در دو عرضه متوالی، شرکت فروشنده مکلف به کاهش α به میزان ده (۱۰) درصد و صرفاً در یک مرحله می‌باشد و در صورت عدم انجام معامله در عرضه‌های بعد، تشخیص توقف عرضه و تعیین تاریخ عرضه جدید با کارگروه می‌باشد. در این صورت متغیر (α) توسط کارگروه بر اساس رویه اعلام شده تعیین می‌شود. شرکت فروشنده مجاز به صادرات ظرفیت منظور شده با تایید کارگروه برای این عرضه‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- متغیر (α) برای تعیین قیمت پایه عرضه‌های مربوط به دریای خزر، در ابتدای هر ماه معادل صفر منظور می‌شود و سایر قواعد مربوط به تعیین (α) در این خصوص نیز برقرار است.

تبصره ۳- در صورت عرضه نفت‌گاز و یا نفت کوره کم‌گوگرد مبنای قیمت (P) به همان فرآورده تغییر می‌یابد. نحوه قیمت‌گذاری سایر فرآورده‌ها مطابق ضوابط اعلامی وزارت خواهد بود.

تبصره ۴- بورس انرژی مکلف است مجوز ورود به حلقه (رینگ) بین‌الملل برای خرید محمولات موضوع آیین‌نامه اجرایی را صرفاً به شرکت‌های سوخت‌رسان دارای مجوز و در سقف ظرفیت تعیین شده مطابق تبصره بند (۲) ماده (۵) آیین‌نامه صادر نماید.

تبصره ۵- معامله صرفاً با شرکت‌های سوخت‌رسان و با تسویه ریالی مجاز می‌باشد. نرخ تسعیر ارز مطابق با تبصره (۱) بند (۶) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی و بر اساس قیمت ثبت شده در دو روز قبل از تاریخ تسویه قرارداد می‌باشد. در صورت عدم تسویه تا تاریخ تعیین شده برای تسویه قرارداد مطابق با شرایط قراردادی اقدام می‌گردد.

تبصره ۶- شرکت‌های سوخت‌رسانی که نسبت به فروش سوخت به کشتی‌های خارجی (کشتی‌هایی که ساخت داخل نباشند) اقدام می‌نمایند، مجاز به دریافت مابه‌التفاوت قیمت معامله با قیمت ۹۵ درصد قیمت صادراتی همان فرآورده به میزان فروش سوخت به کشتی‌های خارجی (کشتی‌هایی که ساخت داخل نباشند) با ارائه اسناد مربوطه از جمله برگه تحویل سوخت می‌باشند. شرکت‌های فروشنده سوخت دریایی تابعه وزارت موظفند در خریدهای بعدی شرکت سوخت‌رسان مذکور، نسبت به تسویه آن اقدام نمایند. فروشنده سوخت دریایی تابعه وزارت در صورت درخواست شرکت سوخت‌رسان برای دریافت تسهیلات این تبصره موظف است استعلام ساخت داخل کشتی‌های مرتبط با برگه تحویل سوخت بر اساس شماره IMO از سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) انجام دهد.

ماده ۴- شرایط معاملات که می‌بایست در اطلاعیه عرضه و قرارداد درج گردد به شرح زیر است:

۴-۱- مهلت تحویل و برداشت محمولات حداکثر ۳۰ روز تقویمی پس از عرضه مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) این دستورالعمل بوده و حداکثر تا پایان ماه میلادی متناظر با ماه عرضه می‌باشد.

۴-۲- حداکثر زمان تسویه حساب ۴۵ روز تقویمی پس از برداشت محموله است.

۴-۳- شرایط عدم تحویل/عدم برداشت محموله از جمله حداکثر زمان برای فسخ قرارداد و میزان جرایم

۴-۴- درج عبارت زیر در اطلاعیه عرضه الزامی است:

«در صورت تأخیر برداشت محموله توسط خریدار طبق زمان‌بندی قید شده در اطلاعیه عرضه موضوع معامله، علاوه بر اختیار عدم تحویل توسط فروشنده، شرکت سوخت‌رسان مشمول جریمه معادل پنج درصد (۵٪) ارزش معامله خواهد شد و فروشنده از محل تضامین اخذ شده از خریدار حق اخذ این جریمه را دارد. در صورت عدم تحویل به موقع محموله یا کاهش حجم محموله تحویلی توسط فروشنده، شرکت فروشنده مشمول جریمه معادل پنج درصد (۵٪) ارزش محموله تحویل نشده می‌شود که از محل پرداخت‌های آتی ارزش معاملات فی‌مابین تسویه می‌گردد. موارد عدم تحویل یا عدم دریافت مبنی بر

عدم اختیار فروشنده/خریدار مشمول جرائم این بند قرار نمی‌گیرد»

تبصره- موارد عدم اختیار فروشنده/خریدار شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- حوادث غیر مترقبه

۲- عدم صدور مجوز پهلویی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی

ماده ۵- واحدهای گوگردزدایی نفت کوره که مطابق ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی دارای قرارداد دریافت خوراک از وزارت می باشند، مکلف اند پس از اخذ تاییدیه از وزارت نسبت به عرضه فرآورده تولیدی خود (نفت کوره کم گوگرد) به شرکت های سوخت رسان اقدام نمایند.

ماده ۶- فروشنده سوخت دریایی با رعایت توانمندی برداشت شرکت های سوخت رسان در اطلاعیه عرضه مکلف است شرایط اطلاعیه عرضه در بورس انرژی برای محمولات موضوع آیین نامه اجرایی را مطابق با موارد زیر تعیین نماید:

(۱) نوع، مقدار، مشخصات کیفی سوخت

(۲) زمان و مکان تحویل، زمان بندی و مهلت برداشت

(۳) پایبندی شرکت سوخت رسان به ضوابط ماده (۳) آیین نامه سوخت رسانی دریایی شامل محدوده مجاز، تخلفات و پایش سامانه ای

(۴) ثبت اطلاعات خرید، تحویل و برداشت در سامانه ثبت معاملات برخط

(۵) شیوه اندازه گیری دقیق و قابل راستی آزمایی

(۶) ضمانت اجرا در موارد قصور یا تخلف هر یک از طرفین

(۷) مسئولیت گمرکی، اظهار صادراتی و تعهد ارزی خریدار

ماده ۷- شرکت فروشنده مکلف است تحویل سوخت را صرفاً از طریق تجهیزات میترینگ استاندارد دارای قابلیت اندازه گیری دقیق حجم یا جرم سوخت، مستقل از دما و گرانیروی (ویسکوزیته) انجام دهد.

تبصره ۱- در صورت ایراد فنی تجهیزات اندازه گیری کمیت فرآورده در تأسیسات شرکت فروشنده، با تأیید و بر اساس دستورالعمل مرتبط صادره از اداره کل نظارت بر صادرات وزارت اقدام می گردد.

تبصره ۲- شرکت سوخت رسان مجاز به معرفی بازرس مستقل برای رؤیت ارقام اولیه و ثانویه میترها و مستندات مرتبط با محاسبه ضرایب دقت میتر به شرکت فروشنده می باشد. شرکت فروشنده موظف است همکاری کامل برای موضوع را به عمل آورد.

ماده ۸- مجوز حضور شرکت سوخت رسان در عرضه های سوخت دریایی منوط به تأیید کامل اطلاعات و صحت سنجی سوابق مربوط به معامله قبلی توسط شرکت فروشنده با لحاظ تنفس ۴۵ روز از برداشت محموله است.

تبصره ۱- در صورت وجود مغایرت اطلاعات یا نقص در مدارک پس از تنفس ذکر شده در صدر این ماده، حضور در عرضه بعدی تا رفع کامل اشکال متوقف می گردد.

تبصره ۲- در صورت عدم رفع مغایرت یا نقص در مدارک ظرف مدت ۳۰ روز از اعلام مغایرت توسط فروشنده، تخلفات مربوطه به مراجع قانونی ذیربط برای رسیدگی ارجاع می گردد.

- ماده ۹- شرکت فروشنده موظف است درخصوص شرکت‌های سوخت‌رسانی که مشمول بند (۶) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شده‌اند، مطابق با شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی اقدام لازم را به عمل آورد.
- ماده ۱۰- شرکت سوخت‌رسان مکلف است نسبت به ثبت اظهارنامه صادراتی به نام خود اقدام نموده و کلیه تعهدات ارزی مربوط به محموله خریداری شده را مطابق قوانین و مقررات ایفا نماید.
- تبصره - ارزش گمرکی سوخت، بر اساس قیمت معامله شده در بورس انرژی لحاظ می‌گردد.
- ماده ۱۱- میزان عرضه ماهیانه شرکت‌های فروشنده می‌بایست با رعایت حداقل درصد اعلامی توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت به تفکیک هریک از شرکت‌های فروشنده متناسب با برآورد مازاد سالیانه مصرف داخلی سوخت دریایی و اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در این خصوص در حلقه (رینگ) بین‌المللی بورس انرژی انجام گردد.
- تبصره - شرکت فروشنده مکلف به عرضه سوخت دریایی در اولین هفته ماه میلادی است.
- ماده ۱۲- فروشنده مکلف است حداقل ۲۰ درصد وزنی از محمولات سالانه خود را در قالب قراردادهای بلندمدت فروش (حداقل ۳ ماه) در بورس انرژی عرضه نماید.
- ماده ۱۳- کلیه داده‌های مرتبط با عرضه، تحویل، برداشت، نمونه‌برداری و تسویه، باید توسط شرکت فروشنده و شرکت سوخت‌رسان در سامانه معاملات ثبت گردد.
- تبصره - فروش یا تحویل سوخت خارج از ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی و این دستورالعمل، به‌منزله تخلف تلقی شده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق خواهد بود.
- ماده ۱۴- بورس انرژی موظف است گزارش معاملات انجام شده را در بازه‌های زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی وزارت اعلام نماید.
- ماده ۱۵- شرکت‌های تابعه وزارت موظف‌اند گزارش معاملات داخلی (از طریق بورس انرژی) و صادراتی را بطور ماهیانه با ذکر قیمت معامله، حجم و شرکت سوخت‌رسان به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارائه نمایند.
- ماده ۱۶- رعایت ضوابط مرتبط مندرج در آیین‌نامه اجرایی الزامی است.
- ماده ۱۷- بازنگری این دستورالعمل از طریق دریافت پیشنهاد از ذینفعان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی وزارت انجام می‌گردد.